# Soluciones Test – Tema 2
# Ayuntamiento de Benicàssim

1. **C** — Art. 137 CE: El Título VIII de la Constitución regula la Organización Territorial del Estado.
2. **A** — Art. 137 CE: El Estado se organiza en municipios, provincias y CCAA.
3. **B** — Art. 140 CE: Garantiza la autonomía y personalidad jurídica plena del Municipio.
4. **C** — Art. 141.1 CE: La alteración de límites provinciales exige Ley Orgánica de las Cortes Generales.
5. **A** — Art. 3.1 LBRL: Son entidades locales territoriales el Municipio, la Provincia y la Isla.
6. **B** — Art. 1.1 LBRL: Define al municipio como entidad local básica de la organización territorial.
7. **B** — Art. 11.2 LBRL: Son elementos constitutivos el territorio, la población y la organización.
8. **A** — Art. 12.1 LBRL: El término municipal es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.
9. **C** — Conforme al contenido del temario, la creación de nuevos municipios por segregación exige al menos 4.000 habitantes sobre núcleos diferenciados.
10. **C** — Art. 13 LBRL: La supresión de un municipio para integrarse en otro es una incorporación.
11. **B** — Art. 13 LBRL: Corresponde al Consejo de Gobierno de la CCAA mediante Decreto.
12. **C** — Art. 16 LBRL: La inscripción en el Padrón otorga la condición de vecino.
13. **B** — Art. 17 LBRL: La formación y custodia del Padrón corresponde al Ayuntamiento.
14. **B** — Art. 20.1 a) LBRL: El Pleno es el órgano supremo de representación política municipal.
15. **B** — Art. 20.1 b) LBRL: La Junta de Gobierno Local es obligatoria en municipios de más de 5.000 habitantes.
16. **C** — Art. 23.1 LBRL: Integrada por el Alcalde y un número de concejales no superior a 1/3 del número legal de los mismos.
17. **B** — Art. 23.3 LBRL: Nombrados y separados libremente por el Alcalde.
18. **B** — Art. 20.1 c) LBRL: Estudio e informe previo de los asuntos que somete el Pleno.
19. **B** — Art. 20.1 e) LBRL: La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios.
20. **B** — Art. 212 TRFL: Someter la cuenta general a informe antes del 1 de junio.
21. **B** — Art. 46.2 c) LBRL: Se requiere 1/3 de los miembros de la corporación (mínimo 3).
22. **B** — Art. 196 LOREG: Es proclamado Alcalde el concejal de la lista más votada socialmente.
23. **A** — Art. 29 LBRL: Aplicable a municipios con menos de 100 habitantes y los de tradición.
24. **B** — Art. 126.2 LBRL: En Municipios de Gran Población hasta un tercio pueden no ser concejales.
25. **B** — Ley 22/2006 de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid.

26. **B** — Art. 8 Ley 40/2015: La competencia es irrenunciable.
27. **B** — Art. 4 Carta Europea Autonomía Local: Principio de subsidiariedad (proximidad).
28. **A** — Art. 7.2 LBRL: Las competencias propias se fijan por Ley y se ejercen con autonomía.
29. **C** — Art. 27.2 LBRL: La duración de la delegación de competencias no podrá ser inferior a 5 años.
30. **B** — Art. 27.6 LBRL: Requiere financiación y dotación presupuestaria obligatoria.
31. **B** — Art. 47.2 LBRL: La aceptación de delegación por el Pleno exige mayoría absoluta.
32. **A** — Art. 7.4 LBRL: Informes sobre inexistencia de duplicidades y estabilidad financiera.
33. **B** — Art. 26.1 a) LBRL: Alumbrado, cementerio, residuos y agua potable en todos los municipios.
34. **B** — Art. 26.1 b) LBRL: Parque, biblioteca y tratamiento de residuos a partir de 5.000 hab.
35. **C** — Art. 26.1 c) LBRL: Incendios e instalaciones deportivas a partir de 20.000 hab.
36. **C** — Art. 26.1 d) LBRL: Transporte urbano y medio ambiente urbano a partir de 50.000 hab.
37. **B** — Art. 26.2 LBRL: Coordinación encomendada a la Diputación Provincial en municipios de menos de 20.000 hab.
38. **B** — Art. 26.2 LBRL: Si demuestra menor coste efectivo, el municipio asume el servicio.
39. **B** — Art. 142 CE: Haciendas locales nutridas de tributos propios y participación estatal/autonómica.
40. **B** — Art. 133.1 CE: La potestad originaria para establecer tributos por Ley corresponde al Estado.
41. **B** — Art. 135 CE: Prioridad absoluta del pago de deuda y estabilidad presupuestaria.
42. **B** — Art. 4.1 a) LBRL: Potestad reglamentaria mediante ordenanzas y reglamentos.
43. **B** — Art. 13 LBRL: Separar parte de territorio para un nuevo municipio es una segregación.
44. **B** — Art. 15 LBRL: La condición de vecino se adquiere desde la inscripción padronal.
45. **A** — Art. 52.2 LBRL: Ponen fin a la vía administrativa los actos del Alcalde y del Pleno.
46. **B** — Art. 123 Ley 39/2015: Recurso potestativo de reposición.
47. **B** — Art. 137 LBRL: Órgano especializado para reclamaciones económico-administrativas en grandes ciudades.
48. **B** — Art. 44 LBRL: Las Mancomunidades de municipios son asociaciones voluntarias para obras y servicios.
49. **A** — Art. 42 LBRL: Las Comarcas agrupan municipios con características comunes.
50. **B** — Art. 13 LBRL: Aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno autonómico mediante Decreto.